

1502033-29.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284443/2020 - 03º D.P. DIADEMA, 14690150 - 03º D.P. DIADEMA, 3576/20/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2284443 - 03º D.P. DIADEMA

DIADEMA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502033-29.2020.8.26.0537 - Controle nº 2020/001652

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284443/2020 - 03º D.P. DIADEMA, 14690150 - 03º D.P. DIADEMA, 3576/20/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2284443 - 03º D.P. DIADEMA

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Deyvid Matteo Ferreira de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

DEYVID MATTEO FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 11 e 15, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque no dia 15 de novembro de 2020, por volta das 15h45, na Passagem Teresina, altura do nº 10, no bairro do Taboão, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 35 embalagens plásticas contendo 18,45g da droga cocaína, 14 embalagens plásticas contendo 2,21g da mesma droga, na forma de crack, e 59 embalagens plásticas contendo 287,5g da droga maconha, conforme auto de

apreensão e exibição de fls. 16/17 e laudo de constatação provisória de fls. 18/21, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Concedida a liberdade provisória ao réu (fl.51/59), foi-lhe nomeado Defensor Público, que apresentou defesa inicial às fls.112/114. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 28/10/2021 (fls.116) e certificadas a notificação e a citação positivas do Réu as fls.108 e 129.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, deixando o réu de ser interrogado diante de sua ausência injustificada a essa audiência, não estando preso tão pouco, de modo que foi decretada sua revelia. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína e crack, com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, sem causas de aumento e sim do redutor da pena, com regime mais benéfico, mas não também a aplicação do disposto no art. 44 do CP, fixando-se regime prisional aberto, com a perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, * com a atenuante da menoridade relativa * e da confissão, com o redutor da pena e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e o recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.17/18, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls.19/22 e 133/135), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é incontestada não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 10 e 11) realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, eis que avistaram um indivíduo que trazia consigo um volume embaixo da camiseta e tão logo teve contato visual com a viatura, iniciou fuga a pé. Imediatamente saíram no encalço do indivíduo e, durante a fuga, ele dispensou o volume sobre um telhado de uma residência, situada no local dos fatos. Como estavam muito próximos, na sequência, lograram deter o indivíduo e durante a revista pessoal, encontraram no bolso de trás, no lado direito da bermuda, 04 invólucros de crack, 05 invólucros de cocaína, além de uma nota de R\$100,00, que estava no interior da cueca. O objeto que fora dispensado no telhado de uma residência foi localizado e se tratava de um estojo escolar, o qual continha R\$65,00 em notas trocadas, 59 porções de maconha, 10 porções de crack e 27 porções de cocaína. Indagado sobre os fatos, o indivíduo confessou aos policiais que estava comercializando drogas no local desde às 15 horas e ficaria até as 20:00, sendo que receberia R\$100,00.

Sob o crivo do contraditório o policial Carlos Alberto de Oliveira reiterou que o pelotão efetuava patrulhamento na área e visualizou um indivíduo saindo de uma viela que desagua no ponto de venda de drogas, com um volume na cintura. Assim que

ele os viu, demonstrou nervosismo. Desembarcaram da viatura. O réu fugiu e se desvencilhou de um objeto. Conseguiram detê-lo e com ele localizaram pequena porção de substâncias entorpecentes (crack, cocaína) e uns cem reais. Retornaram ao local onde o indivíduo dispensou algo, encontraram em cima de um telhado de uma residência um estojo contendo mais drogas e dinheiro. O réu confessou informalmente estar ali vendendo as drogas das 15 às 20 horas para sustentar sua esposa gestante.

Neste sentido foi o relato judicial do miliciano Celso Bombonatti alegou que realizavam patrulhamento no local que é um ponto de tráfico de drogas conhecido. Quando ele viu a equipe, fugiu e arremessou um estojo escolar. Abordado, consigo foram encontradas 4 porções de crack e 5 de cocaína e cem reais em dinheiro. Retornaram ao telhado e coletaram um estojo no interior do qual haviam 165,00 mais crack, maconha e cocaína. Ele confessou informalmente a comercialização das drogas porque sua esposa estava gestante e tinha que sustenta-la.

O réu, em solo policial (fl.12), respondeu que apenas se manifestará em juízo, e não compareceu a audiência para fazê-lo, sendo declarado revel na presente data.

Logo, a confissão informal do acusado veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e transportar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto alegação de pobreza por parte do réu, primeiro porque não provado, segundo porque os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Terceiro, porque admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado, o que não é aceitável.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 68), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia, tanto que apreendido numerário proveniente de vendas de narcóticos, e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, mas especialmente pela grande quantidade de narcótico apreendido, mais de cem invólucros, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo: 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes e sim as atenuantes da menoridade relativa (fl.16) e da confissão informal também utilizada como meio de prova de

autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, militando em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.74/77), mas considerando a natureza da droga cocaína/crack de alto poder viciante e degradante do organismo humano, além da presença de dinheiro a indicar vendas efetuadas pelo réu, quem disseminou e propagou o vício entre os usuários, e portanto seu maior envolvimento com a traficância, opto pelo redutor de 1/3. Neste sentido vide TJSP: Apelação Criminal 1500078-39.2018.8.26.0599; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019). Assim, totaliza 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

O quantum da condenação, a primariedade do réu e o parecer favorável do MP indicam que o cumprimento da pena privativa de liberdade possa ser o aberto.

Incabível, contudo, a benesse do art. 44 do CP, dado que o artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Vedo o recurso em liberdade uma vez que o réu foi solto e descumpriu as condições de sua liberdade provisória, não mais comparecendo aos atos processuais que intimado, não sendo mais localizado em seu endereço nem telefone nem whatsapp, de maneira que não faz jus a mais esse benefício, nos moldes do art. 387, parágrafo único, do CPP, devendo ser preso a fim de se assegurar a devida aplicação da lei penal, visando ainda a garantia da ordem pública. Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra DEYVID MATTEO FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 11 e 15, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, mais ao pagamento de 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fls. 41 e 68) em favor da União, com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a incineração de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Funad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA